

DERECHOS Y DEBERES **como propietarios(as) y co-propietarios(as)**

Condominio Pie Andino II

Plan de Integración Social:
**¡Una oportunidad para informarse y vivir de mejor
forma en comunidad!**



¿Qué revisaremos hoy?



1. Plan de Integración Social

2. Ley de Copropiedad Inmobiliaria y formas de organización del condominio

3. Consideraciones legales en torno a la vivienda

4. Estado de avance del proyecto



¿QUÉ ES EL PLAN DE INTEGRACIÓN SOCIAL?

Es un plan de trabajo que busca apoyar a las familias beneficiarias del Subsidio Habitacional regulado por el D.S.19

Integración de distintos subsidios

Información y asesoría en temas útiles para su vida en la nueva vivienda

Acompañamiento en el proceso de integración a su nuevo barrio

Fortalecer la organización comunitaria y la convivencia vecinal



TALLERES DEL PLAN DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1

Visita a la obra

Conocer el avance del proceso de construcción, características de las viviendas y los espacios comunes.



2

Uso, cuidado y mantención

Recomendaciones para el buen uso y cuidado de las viviendas y espacios comunes, garantías legales y proceso de postventa.



3

Derechos y deberes

Conocer las implicancias legales de ser propietario(a) y copropietario(a) de una vivienda en condominio y formas de organizarse en comunidad.

4

Organización comunitaria

Se trabajan temáticas de interés para las familias, con el fin de reforzar la organización comunitaria y promover la identidad barrial.



5

Redes comunitarias

Vinculación con las redes comunitarias, instituciones y organizaciones presentes en el territorio.



LEY DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA N°21.442



Elementos principales

Ley N° 21.442

- Los condominios son regulados por la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, en la que **se definen los derechos y obligaciones** de los copropietarios(as), arrendatarios(as) y personas que usen las viviendas y bienes comunes.
- También la ley establece el **modo de organizarse** para funcionar como comunidad.



Copropiedad Inmobiliaria

¿Qué significa este término?

Según la ley, la copropiedad es un régimen jurídico que norma el funcionamiento de una propiedad privada donde coexisten los **bienes de dominio exclusivo (de cada propietario/a)** y los **bienes de dominio común (de la comunidad)**.

Bienes de dominio exclusivo

De cada propietario(a).

Ej: Departamentos

Bienes comunes de uso y goce exclusivo

De cada propietario(a) pero requiere aprobación de asamblea para modificaciones.

Ej: estacionamientos, balcones.

Bienes comunes

Necesarios para la conservación y funcionamiento del condominio.

Ej: Áreas verdes, redes e instalaciones de servicios básicos, piscina, pasillos, shaft, etc.

Tipos de condominios

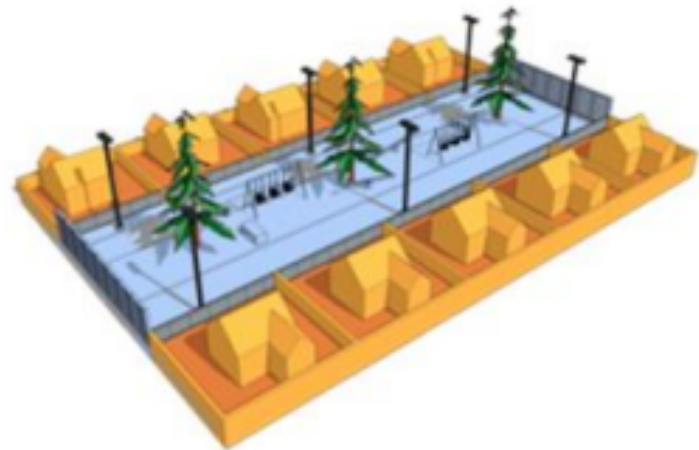
CONDOMINIO TIPO A



■ **Bienes Comunes:** Techumbres, Muros exteriores, Estructura del Edificio, Terreno de la Copropiedad, Escaleras, Cierre perimetral, etc.

■ **Bienes Exclusivos:** Departamento

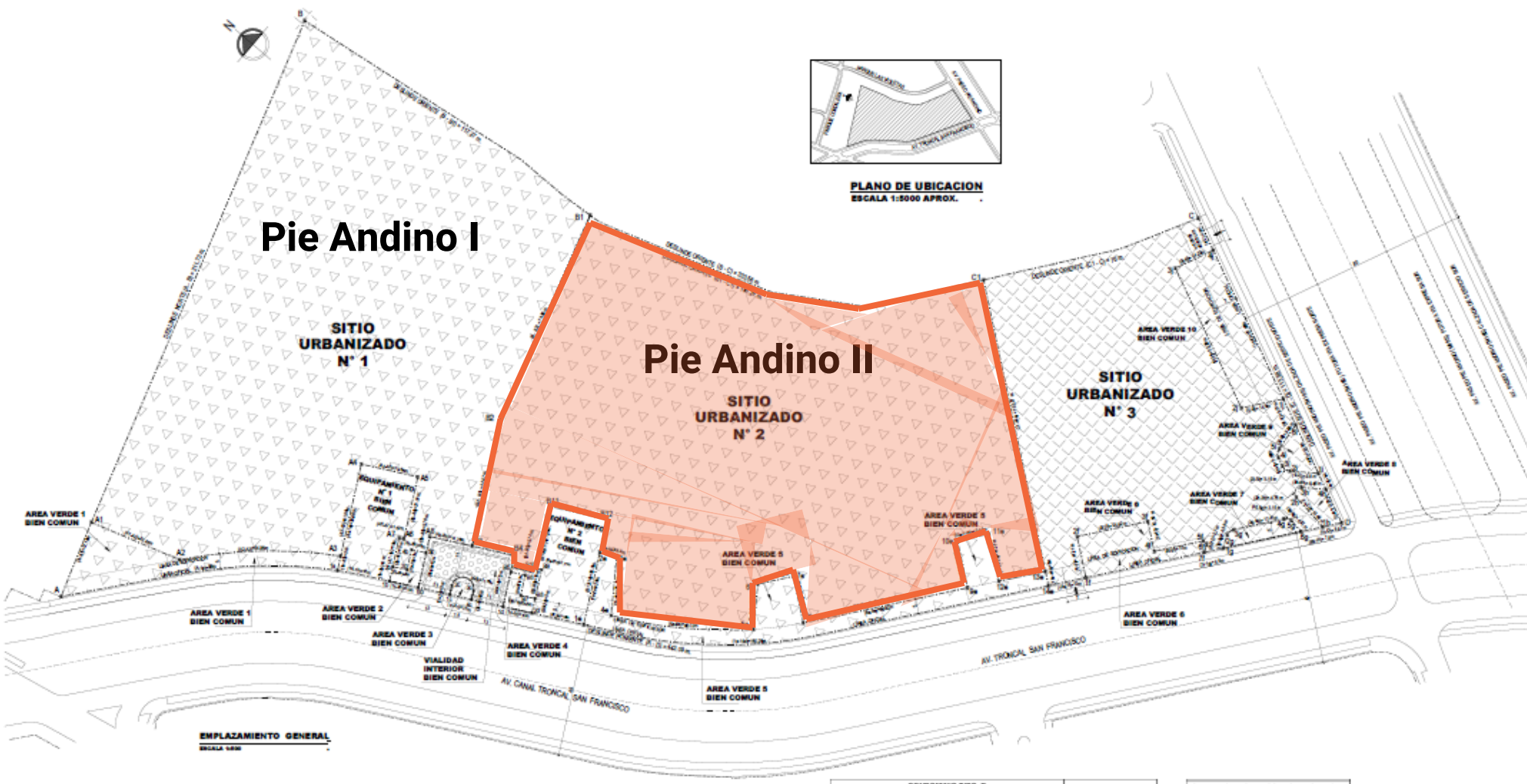
CONDOMINIO TIPO B



■ **Bienes Comunes:** Plaza, Juegos Infantiles, Cierre perimetral, etc.

■ **Bienes Exclusivos:** Casas y sus sitios

Condominio Pie Andino Etapa 2



Condominio Pie Andino 2

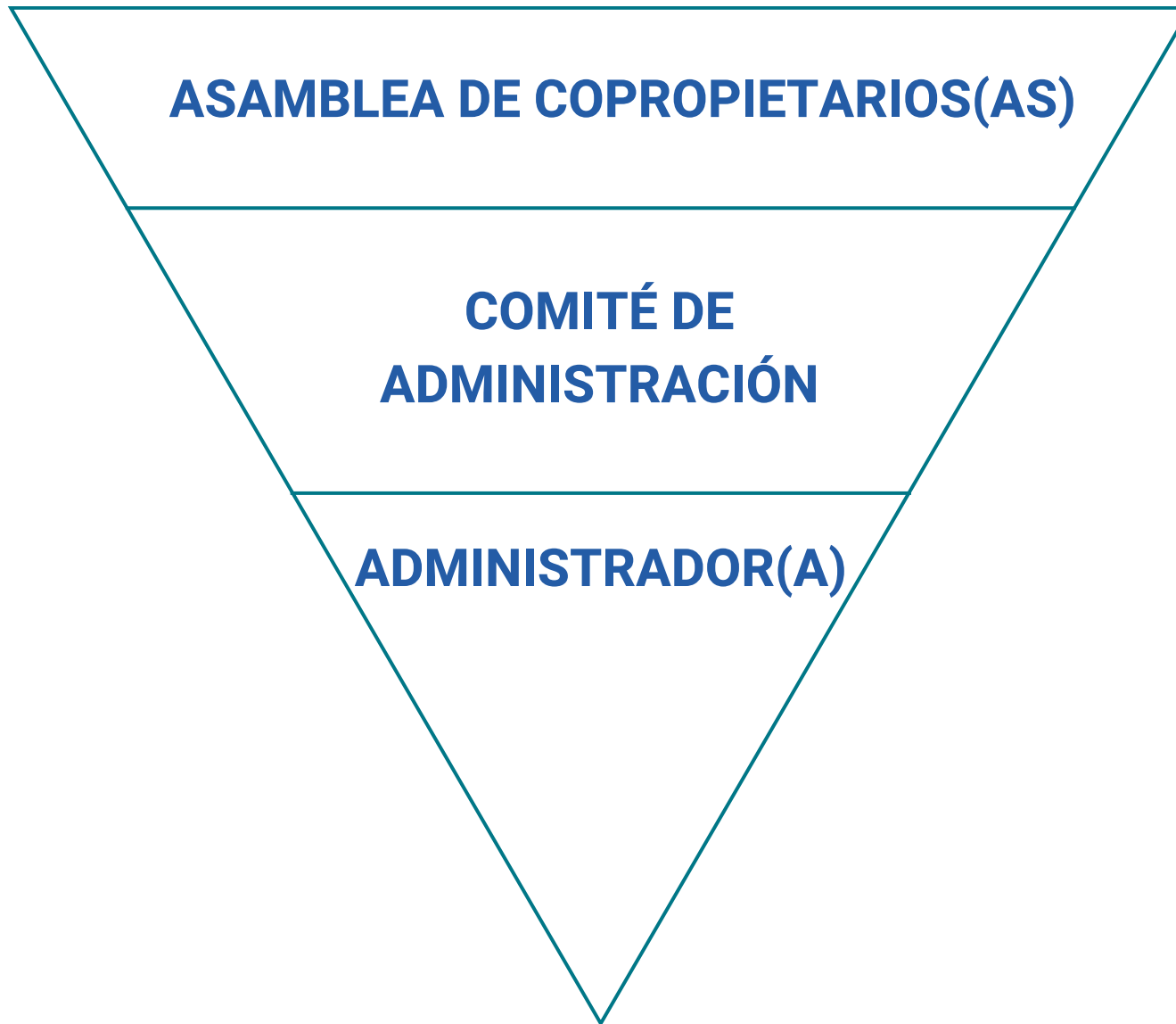
- SECTOR 1
- SECTOR 2
- SECTOR GENERAL

USO Y GOCE
EXCLUSIVO
PIE ANDINO
II

CONDOMINIOS
PIE ANDINO I
Y II



¿Cómo se organiza un condominio?

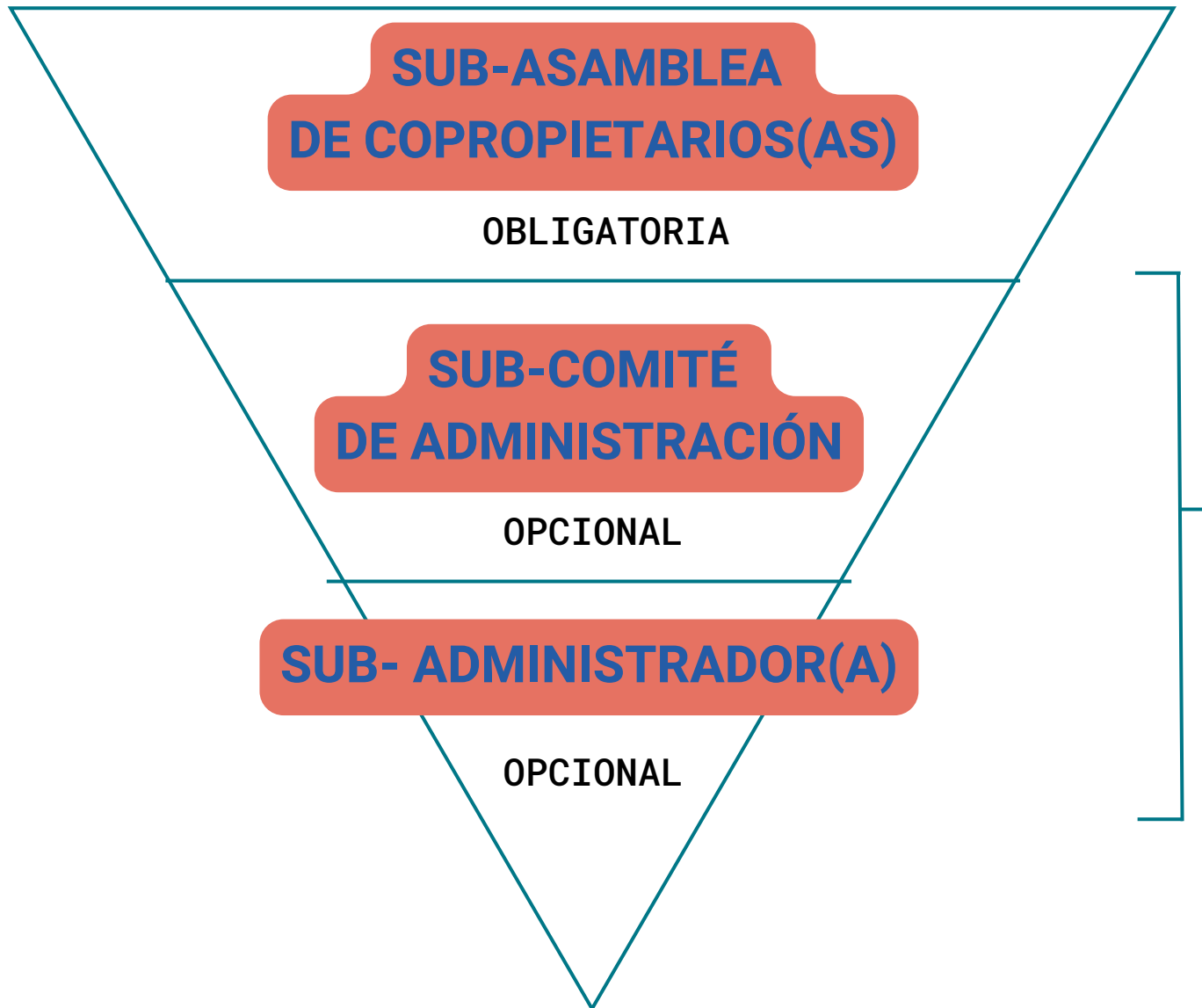


R
E
G
L
A
M
E
N
T
O



¿Cómo se organiza **cada sector** del condominio?

CADA SECTOR TENDRÁ UNA SUB-ADMINISTRACIÓN



R
E
G
L
A
M
E
N
T
O



1. Asamblea de Copropietarios(as)

¿En qué consisten las Asambleas de Copropietarios(as)?

Es el órgano encargado de tomar decisiones y de administrar la comunidad. Son las **reuniones donde se toman los acuerdos más importantes** para organizar el condominio.



¿Quiénes pueden participar?

- Está **conformada por todos los Copropietarios(as)** o quienes tengan el poder de representación de ellos (Cónyuge - Conviviente Civil - Arrendatario(a))
- Cada copropietario(a) tendrá **un voto**.
- Tendrán **derecho a voto copropietarios(as) hábiles**, es decir, que estén al día en el pago de sus gastos comunes.

¿Qué tipos de Asamblea hay?

- Existen 3 tipos de sesiones, y cada una tiene sus propias especificaciones. Están las sesiones **ordinarias**, **extraordinarias** y las **extraordinarias de mayoría reforzada**.
- Pueden ser **presenciales**, **telemáticas** o **mixtas**. Además, los acuerdos se pueden adoptar por vía consulta escrita, previa sesión informativa.

Recuerda: los acuerdos tomados por la mayoría obligan a todos/as.



2. Comité de Administración



¿En qué consiste?

Es un grupo compuesto por diferentes vecinos(as) del condominio que **se encargan de representar a la Asamblea de Copropietarios(as)**, así como **velar porque se cumplan los acuerdos** adoptados en la asamblea.

¿Cuáles son sus funciones?

- Impartir **instrucciones y supervisar al administrador(a)** del condominio.
- Establecer **reglas mínimas** respecto al uso habitual o periódico de los bienes comunes.
- Velar por el **cumplimiento de las normas establecidas** en el Reglamento de Copropiedad.

¿Quiénes pueden conformarlo?



- **Propietarios(as) del condominio, sus cónyuges o convivientes civiles** o cualquier mandatario con poder suficiente.
- **Representantes de las personas jurídicas** que sean propietarias.
- **Personas hábiles** (al día en el pago de gastos comunes).



Comité de Administración: Respondiendo preguntas frecuentes



¿En qué instancia se conforma?

En primera Asamblea de Copropietarios(as), convocada por Administrador(a).

Renovación en Asamblea.



¿Cómo se eligen sus miembros?

Deben ser mínimo 3 personas, número impar de miembros.

Si nadie quiere ser parte del comité se eligen por medio de sorteo.



¿Cuál es la duración del comité?

Según establezca la Asamblea de Copropietarios(as).

Duración máxima de 3 años, pudiendo ser reelegido.



¿Se entrega alguna remuneración?

No, pero la nueva Ley establece que se puede entregar una retribución.

Descuento en el % de GASTOS COMUNES (debe establecerse en el reglamento)



3. Administrador(a)

¿Cómo se designa?

Primer administrador(a) es **designado por la Inmobiliaria**. Sin embargo, en la primera Asamblea de Copropietarios(as) deberán decidir si se mantiene o no. Desde este momento, el contrato del administrador(a) es responsabilidad del Comité de Administración.



¿Cuáles son sus funciones?

- Llevar a cabo la **administración del condominio**: remuneraciones, servicios, contratos.
- Cuidar de los bienes de toda la comunidad vecinal: efectuar **mantenciones, inspecciones y certificaciones** de las instalaciones.
- Cobrar y administrar los **gastos comunes**.
- Citar a **asambleas**.

¿Cuáles son los requisitos para ser Administrador(a)?

- Contar con enseñanza media completa.
- Estar inscrito(a) en el Registro Nacional de Administradores.
- Haber realizado un curso de administración.



3. Administrador(a)

Otras consideraciones

1



OBLIGATORIO

Es un órgano obligatorio según señala la Ley.

Si no existe, deberá ejercer el cargo el presidente(a) del Comité de Administración.



2



¿PUEDE PERTENECER AL COMITÉ?

No. El Administrador(a) no puede ser miembro del Comité de Administración.

3



¿QUIÉN LO ELIGE Y SUPERVISA?

Lo elige la Asamblea de Copropietarios(as), y supervisa el Comité de Administración.



4



CARGO DE CONFIANZA

Se mantendrá en sus funciones mientras cuente con la confianza de la asamblea, pudiendo ser removido en cualquier momento por acuerdo de la misma.



4. Reglamento de Copropiedad

¿Qué es el Reglamento de Copropiedad?

Es un conjunto de normas, disposiciones o reglas que establecen los **derechos, obligaciones y limitaciones** de los copropietarios(as). Es el documento más importante de un condominio. Se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces.



¿Qué establece el Reglamento de Copropiedad?

- Lo concerniente a la **administración y uso de los bienes comunes**.
- Las **facultades y obligaciones** del Comité de Administración y del Administrador(a).
- Las conductas que constituyen **infracciones y las multas** e intereses por incumplimiento de obligaciones.
- **Periodicidad de las asambleas** ordinarias.



¿Quién confecciona el Reglamento de Copropiedad?

- El primer reglamento lo **entrega la inmobiliaria**, y puede modificarse según decisiones de la Asamblea de Copropietarios(as).

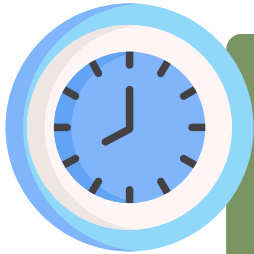


5. Reglamento Interno



¿Qué es el Reglamento Interno?

- Es más **flexible** que el Reglamento de Copropiedad.
- Establece **normas diarias de convivencia**.
- Puede aprobarlo y modificarlo el Comité de Administración y/o la Asamblea de Copropietarios(as).
- No debe inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces.

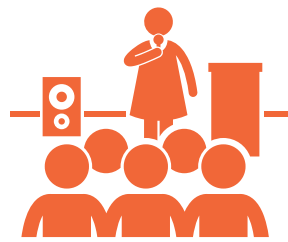


¿Qué tipo de normas establece?

- **Convivencia y comportamiento:** normas de ruido y horas de descanso, regulaciones sobre tenencia de mascotas, etc.
- **Uso de bienes comunes:** horarios y reglas para el uso de piscina, quinchos y sala multiuso, etc.
- **Seguridad y acceso:** control de acceso de visitas, uso de llaves o claves de acceso, etc.
- **Otras normas** que establezcan como comunidad.

RECUERDEN QUE EN NINGÚN CASO EL REGLAMENTO INTERNO PUEDE CONTRADECIR EL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD O LA LEY DE COPROPIEDAD.





Primera Asamblea de Copropietarios(as)



Elementos más relevantes

Convocatoria al 66% unidades enajenadas

Primer
administrador(a),
**deberá convocar a la
primera asamblea**, de
carácter extraordinario.

Rendición de cuentas administración

Primer administrador(a)
deberá **rendir cuenta
documentada** de su gestión,
además de presentar un
informe de:

- Estado de **funcionamiento
de instalaciones** comunes.
- **Mantenciones y
reparaciones.**

Adopción de acuerdos

Copropietarios(as) deberán
adoptar acuerdos sobre:

- Mantención, modificación
o sustitución del
**Reglamento de
Copropiedad.**
- Ratificación o reemplazo
del **administrador(a).**

Conformación Comité de Administración

La Asamblea de
Copropietarios, en su
primera sesión, deberá
**designar un Comité
Administración.**

En la primera asamblea se constituye formalmente la comunidad de copropietarios(as)

Plan de Emergencia y Seguro Colectivo

¿Qué es el Plan de Emergencia?

- Todo condominio deberá tener un Plan de Emergencia **ante siniestros o emergencias**, tales como incendios, terremotos, tsunamis u otros eventos.
- El Plan de Emergencia deberá incluir las **acciones a tomar antes, durante y después del siniestro o emergencia**, con especial énfasis en la alerta temprana y los procedimientos de evacuación.



¿Quién lo elabora?

- El **primer Plan de Emergencia** será realizado por la persona natural o jurídica propietaria del condominio (inmobiliaria).
- El Plan de Emergencia deberá ser **modificado por el Comité de Administración** cuando las condiciones generales de seguridad se modifiquen.
- La elaboración del primer Plan de Emergencia, así como sus actualizaciones, serán realizadas y suscritas por un **ingeniero(a) en prevención de riesgos**.



Seguro Colectivo

Los condominios deben mantener vigente un **seguro colectivo contra incendios**, que cubra los daños que sufran todos los bienes e instalaciones comunes.



Gastos Comunes

**+ DE CADA SECTOR
+ GENERALES DEL CONDOMINIO**

OBLIGACIÓN DE PAGO

TODOS (AS) están obligados(as) a pagar.
Si no utiliza la vivienda, sigue siendo una obligación.
Es la forma de asegurar una mantención periódica de los espacios comunes.

CUENTA BANCARIA

Todo condominio y sector deberá mantener una cuenta corriente bancaria o una cuenta de ahorro, sobre la que podrán girar la o las personas que designe la Asamblea de Copropietarios(as).

ORDINARIOS

- Administración
- Remuneraciones
- Mantención y reparación de bienes comunes.
- Uso y consumo de servicios básicos.

COBRO

Son cobrados por el administrador(a)
Posibilidad de repactación: condición también las establece el Reglamento de Copropiedad

EXTRAORDINARIOS

Todo otro gasto adicional y distinto a los gastos comunes ordinarios y las sumas destinadas a nuevas obras comunes.

SANCIONES POR LEY

Por 3 meses de no pago de gastos comunes consecutivos o no: corte de luz o telecomunicaciones (NO se permite el corte de agua)

FONDO DE RESERVA

Es obligatorio. Sirve para solventar gastos comunes urgentes o imprevistos.

RENDICIÓN DE CUENTAS

El Administrador(a) debe rendir cuentas una vez al año (al condominio y a cada sector).



Ejemplo de Gastos Comunes

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN (76)
REMUNERACIONES REEMPLAZOS (91, 90)

REMUNERACIONES

Nombre Trabajador

SERGIO ANDRES BEAUMONT FRIAS
ALEJANDRO ROJAS ZAMORA
ANNY VIOLETA TANTALEAN PINEDO
ROLANDO DAVID MIRANDA BOZZO
CARLOS ALBERTO ESCALANTE FAJARDO
MAGALIE SIOME CELADIEU

Leyes Sociales

GASTOS DE MANTENCIÓN Y CONSERVACIÓN

ARTICULOS DE ASEO Y CONSERJERÍA (892798, 891263, 891574)
MANTENCIÓN ASCENSORES (163484)
MANTENCIÓN SALA DE CALDERA (2172)
MANTENCIÓN SALA DE BOMBAS (2171)
MANTENCIÓN JARDÍN (1136)
MANTENCIÓN PISCINA (651)

GAS CARGO COMUN 30% (: 44539267)

GASTOS DE USO Y CONSUMO

SERVICIO DE ELECTRICIDAD (28043112)
SERVICIO DE AGUA POTABLE (240051002, 240051069, 240051068,
240051003, 240051001)
SERVICIO DE TELÉFONO CONSERJERÍA (8753497)
CONSUMO GAS QUINCHO (44539268)

GASTOS GENERALES

SEGURO ESPACIOS COMUNES (CUOTA 2/10)
COMISIONES BANCO SANTANDER (EGRESO)

GASTOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS EXTRAORDINARIOS (11263)

Es el cobro que hace la administración por su trabajo.

Pago a conserjes, guardias, jardineros(as), personal de aseo, etc.

MantenCIÓN de instalaciones y espacios comunes.

Pago de servicios básicos en áreas comunes (luz, agua, gas, etc).

Temas puntuales de cada mes.

En resumen...

Para mantener una sana convivencia en el condominio,
es deber de todos y todas:

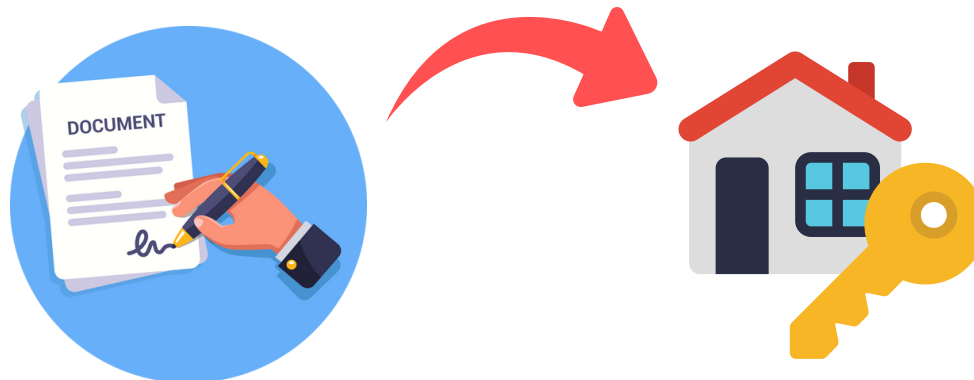
- Conocer y cumplir las **normas del Reglamento de Copropiedad**, además de los **acuerdos tomados** por la asamblea, el Comité y el Administrador/a.
- **Asistir a todas las asambleas.** Los acuerdos que son tomados serán vinculantes para todos los Copropietarios(as).
- **Pagar los gastos comunes** y mantenerlos al día.
- **Compartir, cuidar y mantener las áreas y equipamiento comunitario** de su condominio. Nadie puede apropiarse de jardines y otros espacios comunitarios.
- **Respetar los derechos** de los demás.

Consideraciones legales en torno a la vivienda



¿Cuándo me transformo en propietario(a) de mi vivienda?

Quando se inscribe la escritura de compraventa en el Conservador de Bienes Raíces.



Restricciones y prohibiciones según el DS19

1

Habitar viviendas

El Estado exige que la vivienda debe ser habitada personalmente por el beneficiario(a) del subsidio y de su núcleo familiar declarado.

2

No vender ni arrendar vivienda

No se podrá vender ni arrendar la vivienda, sin previa autorización escrita de SERVIU, en un plazo de 5 años.

3

Excepciones

El beneficiario(a) que necesite enajenar la vivienda antes del plazo, deberá obtener autorización de SERVIU. El que la otorgará bajo la condición que se le restituya el o los subsidios recibidos, al valor de la Unidad de Fomento vigente a la fecha de la restitución.





Divorcios

¿Para quién queda la vivienda?



Hay varias fórmulas, va a depender del tipo de matrimonio:

1. Matrimonio en sociedad conyugal

Se conformará una comunidad de bienes, donde cada cónyuge se convertirá en dueño del 50% del inmueble, excepto si es que ambas partes decidieran una distribución diferente.

2. Matrimonio con separación de bienes

La propiedad quedará para aquel cónyuge, a cuyo nombre se encuentre inscrita la vivienda en el Conservador de Bienes Raíces.



Sociedad conyugal:

“Patrimonio reservado de la mujer casada” - Artículo 150

La sociedad conyugal es dueña de los bienes que ingresan a ella.



¿Qué derechos tiene la mujer sobre los bienes?

Prácticamente ninguno, salvo por Artículo 150.

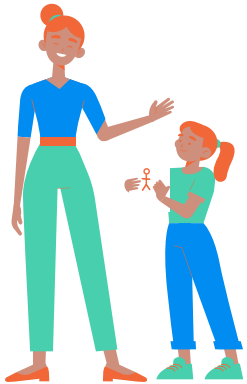
¿Quién administra los bienes en la sociedad conyugal?

EL HOMBRE, durante todo el matrimonio, excepto el Patrimonio Reservado

Patrimonio reservado de la mujer casada

ARTÍCULO 150 DEL CÓDIGO CIVIL

- El patrimonio reservado está compuesto por los bienes que la mujer adquiere con el fruto de su trabajo personal.
- En viviendas obtenidas por la mujer con subsidio habitacional, el artículo 150 establece que el bien sea administrado por la mujer y no por el marido.
- Constituye una protección a la mujer, quien puede quedarse con la propiedad exclusiva de la vivienda si la sociedad conyugal se disuelve.

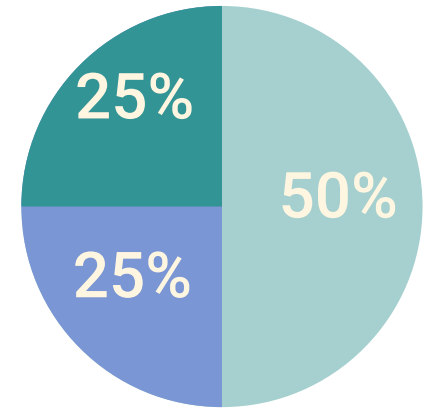


Herencia de la vivienda

1. SIN TESTAMENTO: se respetará el siguiente orden de sucesión



2. CON TESTAMENTO: será dueño(a) aquel señalado en el testamento, siempre que se respete las siguientes reglas:



50% mitad legítima

La mitad de la herencia debe ser repartida entre los herederos forzosos:

1. Cónyuge e hijos, y si estos no estuviesen con vida, sus descendientes.
2. Padres y cónyuges si esta persona no tuvo hijos.

25% cuarta de mejoras

Un cuarto de la herencia se debe destinar a mejorar las herencias que reciben los herederos forzosos.

25% libre disposición

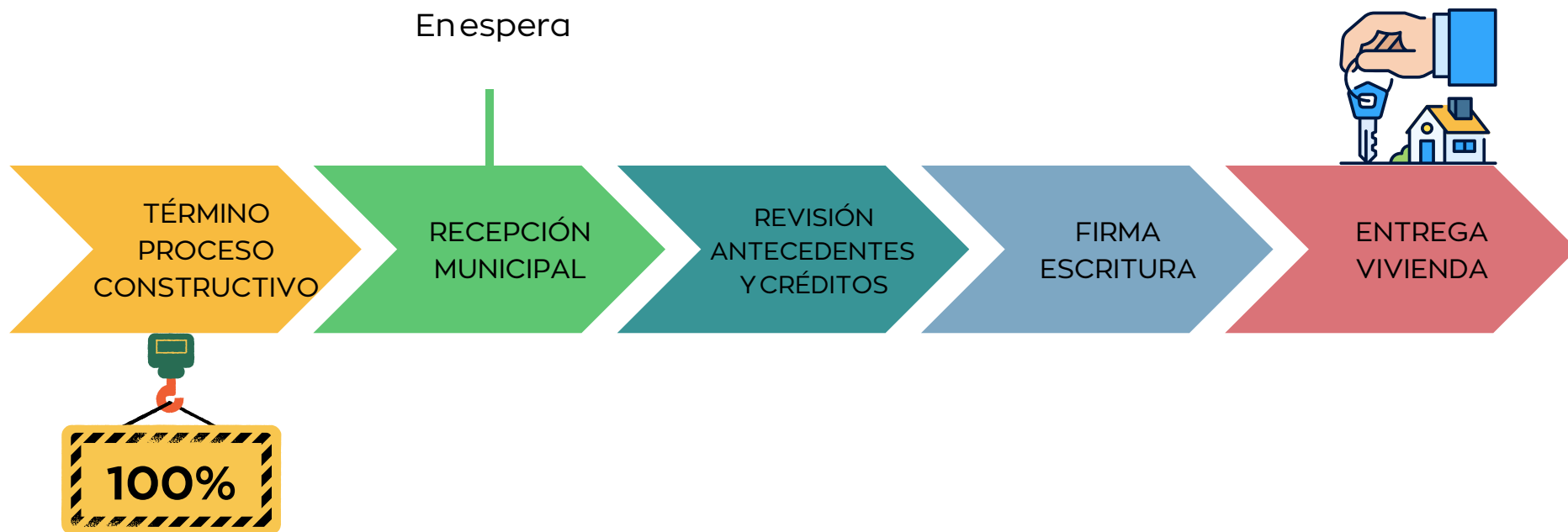
Sólo es posible dejar un cuarto de herencia a libre disposición de ser heredado por quien el fallecido desee y en la proporción que estime conveniente (dentro del 25% del total). No hay obligación de que sea un heredero forzoso.

Estado de avance del Condominio Pie Andino 2



AVANCES DEL PROYECTO PIE ANDINO 2

¿Qué viene ahora?



Proyectando nuestra vida en comunidad:

LAMINA PARTICIPATIVA

1. Administración:

a. ¿Cómo definiríamos el rol de la administración?

b. Priorización: ¿qué atributos debiese tener la administración?

transparencia	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	neutralidad	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
comunicación activa	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	compromiso	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
experiencia	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	planificación	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
habilidades blandas	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	manejo tecnológico	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
disposición	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	proactividad	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
resolución de problemas	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	empatía	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
conocimiento legal y técnico	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	otro: _____	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2. Comité de administración

c. ¿Qué entendemos por comité de administración?

d. Priorización: ¿Qué atributos debiese tener el comité de administración?

transparencia	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	colaboración	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
disposición	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	responsabilidad	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
tiempo	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	planificación	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
flexibilidad	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	compromiso	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
conocimiento	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	liderazgo	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
resolución de conflictos	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	empatía	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
proactividad	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	otro: _____	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3. Reglamento y convivencia

e. Para ustedes, ¿qué busca el reglamento de copropiedad?

f. Priorización: ¿Qué prácticas vecinales podrían aportar a generar una sana convivencia?

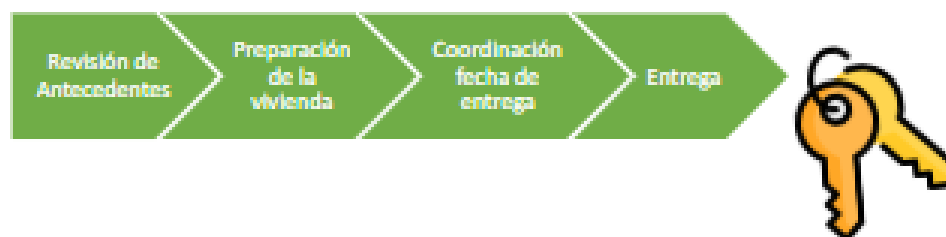


¡Muchas gracias por su participación!

Si tienes cualquier comentario o duda, nos puedes
escribir a: **pieandino2.pis@gmail.com**

¡Nos vemos pronto!





6. Asamblea de copropietarios

